

medidas urgentes y, en su caso, identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.

El 3 de septiembre de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en este caso, en la cual decidió, entre otros, ratificar la Resolución del Presidente de 30 de julio de 2004, así como que el Estado debe: mantener las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de la señora Sandra Belinda Montero Fuentes y de su hijo Juan Manuel Ayala Montero; adoptar, sin dilación, las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de la menor María Paola Casanova Montero de 7 años de edad, hija de la señora Sandra Belinda Montero Fuentes, e investigar los hechos que motivan la adopción de estas medidas provisionales y, en su caso, identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.

7. Medidas Provisionales en el caso de la Emisora de Televisión Globovisión (Venezuela)

El 16 de julio de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25 del Reglamento de la Corte y 74 del Reglamento de la Comisión, presentó una solicitud de medidas provisionales respecto del Estado de Venezuela, a favor de los periodistas, directivos y demás trabajadores de la emisora de televisión venezolana Globovisión que se encuentran en las instalaciones de dicho medio de comunicación social o que estén vinculados a la operación periodística de dicho medio, con el propósito de proteger sus vidas, integridad personales y libertad de expresión.

El 3 de agosto de 2004 el Presidente de la Corte emitió una Resolución sobre medidas urgentes en este caso, en la cual decidió, entre otros, que el Estado debe: adoptar, sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de los periodistas, directivos y trabajadores de Globovisión, y de las otras personas que se encuentren en las instalaciones de dicho medio de comunicación o que estén directamente vinculadas a la operación periodística de este medio; e investigar los hechos que motivan la adopción de las presentes medidas, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.

El 4 de septiembre de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en este caso, en la cual decidió, entre otros, ratificar la Resolución del Presidente de 3 de agosto de 2004, así como que el Estado debe: mantener las medidas que hubiese adoptado; adoptar, sin dilación, las medidas que sean necesarias para cumplir con lo ordenado en dicha Resolución del Presidente; y continuar investigando los hechos que motivan la adopción de estas medidas, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.

8. Medidas Provisionales en el caso de la Masacre de Plan de Sánchez (Salvador Jerónimo y otros) (Guatemala)

El 21 de julio de 2004 los representantes de las presuntas víctimas en el presente caso, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Reglamento de la Corte, presentaron una solicitud de medidas provisionales respecto del Estado de Guatemala, a favor de los señores Salvador Jerónimo Sánchez, Prudencia Cajbon, Faustina Tojom, Juan Manuel Jerónimo y Buenaventura Manuel Jerónimo, quienes se encuentran vinculados al caso Masacre Plan de Sánchez con el propósito de proteger sus vidas, integridad y libertad personales.

El 30 de julio de 2004 el Presidente de la Corte emitió una Resolución sobre medidas urgentes en este caso, en la cual decidió, entre otros, que el Estado debe adoptar, sin dilación, todas las medidas que sean necesarias para resguardar y proteger la vida, integridad y libertad personal de los señores Salvador Jerónimo Sánchez, Prudencia Cajbon, Faustina Tojom, Juan Manuel Jerónimo y Buenaventura Jerónimo, e investigar los hechos que motivan la adopción de estas medidas urgentes, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.

El 8 de septiembre de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en este caso, en la cual decidió, entre otros, ratificar la Resolución del Presidente de 3 de agosto de 2004, así como que el Estado debe: mantener todas las medidas que sean necesarias para resguardar y proteger la vida, integridad y libertad personales de los señores Salvador Jerónimo Sánchez, Prudencia Cajbon, Faustina Tojom, Juan Manuel Jerónimo y Buenaventura Jerónimo, e investigar los hechos que motivan la adopción de estas medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.

9. Medidas Provisionales en el caso Raxcacó y otros (Guatemala)

El 16 de agosto de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25 del Reglamento de la Corte y 74 del Reglamento de la Comisión, presentó una solicitud de medidas provisionales respecto del Estado de Guatemala, a favor de los señores Ronald Ernesto Raxcacó Reyes, Hugo Humberto Ruiz Fuentes, Bernardino Rodríguez Lara y Pablo Arturo Ruiz Almengor, condenados a la pena de muerte, con el propósito de preservar la vida e integridad física, mediante la suspensión de las ejecuciones, para no obstaculizar la tramitación de sus respectivos casos ante el sistema interamericano ante la Comisión Interamericana y ante la Corte.

El 30 de agosto de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en este caso, en la cual decidió, entre otros, que el Estado debe adoptar, sin dilación, las medidas necesarias para proteger la vida de las personas anteriormente mencionadas, a fin de no obstaculizar el trámite de sus casos ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

10. Medidas Provisionales en el caso Boyce y Joseph (Barbados)

El 17 de septiembre de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25 del Reglamento de la Corte y 74 del Reglamento de la Comisión, presentó una solicitud de medidas provisionales respecto del Estado de Barbados, a favor de los señores Lennox Boyce y Jeffrey Joseph, condenados a pena de muerte, con el propósito de preservar la vida e integridad física, mediante la suspensión de las ejecuciones, para no obstaculizar la tramitación de sus respectivos casos ante el sistema interamericano ante la Comisión Interamericana y ante la Corte.

El 17 de septiembre de 2004 el Presidente de la Corte emitió una Resolución sobre medidas urgentes en este caso, en la cual decidió, entre otros, que el Estado debe adoptar, sin dilación, las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de las personas anteriormente mencionadas, a fin de no obstaculizar el trámite de sus casos ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

El 25 de noviembre de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en este caso, en la cual decidió, entre otros, ratificar la Resolución del Presidente de 17 de septiembre de 2004, así como que el Estado adopte, sin dilación, las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de las personas anteriormente mencionadas, a fin de no obstaculizar el trámite de sus casos ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

11. Medidas Provisionales en el caso Eloisa Barrios y otros (Venezuela)

El 23 de septiembre de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25 del Reglamento de la Corte y 74 del Reglamento de la Comisión, presentó una solicitud de medidas provisionales respecto del Estado de Venezuela, a favor de los señores Eloisa Barrios, Jorge Barrios, Rigoberto Barrios, Oscar Barrios, Inés Barrios, Pablo Solórzano, Beatriz Barrios, Caudy Barrios, Carolina García y Juan Barrios, con el propósito de proteger la vida y la integridad personal de las personas mencionadas, quienes fueron testigos oculares del asesinato del señor Narciso Barrios, presuntamente realizado por agentes del Estado.

El 24 de septiembre de 2004 el Presidente de la Corte emitió una Resolución sobre medidas urgentes en este caso, en la cual decidió, entre otros, que el Estado debe: adoptar, sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los señores Eloisa Barrios, Jorge Barrios, Rigoberto Barrios, Oscar Barrios, Inés Barrios, Pablo Solórzano, Beatriz Barrios, Caudy Barrios, Carolina García y Juan Barrios, e investigar los hechos que motivan la adopción de estas medidas urgentes, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.

El 23 de noviembre de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en este caso, en la cual decidió, entre otros, ratificar la Resolución del Presidente de 24 de septiembre de 2004, así como que el Estado debe: mantener las medidas que hubiese adoptado; disponer de forma inmediata las que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de Eloisa Barrios, Jorge Barrios, Rigoberto Barrios, Oscar Barrios, Inés Barrios, Pablo Solórzano, Beatriz Barrios, Caudy Barrios, Carolina García y Juan Barrios, e investigar los hechos que motivan la adopción de estas medidas urgentes, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.

12. Medidas Provisionales en el caso Penitenciarías de Mendoza (Argentina)

El 14 de octubre de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25 del Reglamento de la Corte y 74 del Reglamento de la Comisión, presentó una solicitud de medidas provisionales respecto de la República de la Argentina, a favor de personas reclusas en la Penitenciaría Provincial de Mendoza y en la unidad Gustavo André, de Lavalle, así como de todas las personas que ingresen a tales centros carcelarios, entre ellas los empleados y funcionarios que prestan sus servicios en dichos lugares, con el propósito de preservar sus vidas e integridad personales.

El 22 de noviembre de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en este caso, en la cual decidió, entre otros, que el Estado debe: adoptar de forma inmediata las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Provincial de Mendoza y en la unidad Gustavo André, de Lavalle, así como la de todas las personas que se encuentren en el interior de éstas, e investigar

los hechos que motivan la adopción de estas medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.

13. Medidas Urgentes en el caso Fermín Ramírez (Guatemala)

El 3 de diciembre de 2004 los representantes de la presunta víctima en este caso, de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana y 25 del Reglamento de la Corte, presentaron una solicitud de medidas provisionales respecto del Estado de Guatemala, a favor del señor Fermín Ramírez, condenado a pena de muerte, con el propósito de preservar su vida.

El 21 de diciembre de 2004 el Presidente de la Corte emitió una Resolución sobre medidas urgentes en este caso, en la cual decidió, entre otros, que el Estado debe adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del señor Fermín Ramírez, con el fin de no obstaculizar el trámite de su caso ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

H. SOMETIMIENTO DE NUEVAS SOLICITUDES DE OPINIÓN CONSULTIVA

A finales del año 2003 y durante el 2004 fueron sometidas a consideración de la Corte las siguientes solicitudes de opinión consultiva:

1. Opinión Consultiva OC-19

El 10 de diciembre de 2003 el Estado de la República Bolivariana de Venezuela sometió a la Corte una solicitud de Opinión Consultiva, de conformidad con el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En dicha solicitud el Estado venezolano procura la opinión del Tribunal sobre dos preguntas específicas:

1. ¿Existe o no un órgano dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que disponga de las competencias necesarias para ejercer el control de la legalidad de las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el cual puedan recurrir los Estados parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en defensa de la legalidad?
2. En caso de que existiere tal órgano, el Gobierno venezolano desearía conocer ¿Cuál es dicho órgano y cuáles sus atribuciones?

En su solicitud, el Estado venezolano considera que "responder las preguntas referidas exige una interpretación integral de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de los demás instrumentos internacionales que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos". Además, el Estado de Venezuela señaló que las "consideraciones que originan la solicitud de Opinión Consultiva consisten en que los Estados Partes en la Convención Interamericana de Derechos Humanos hasta el momento parecieran encontrarse en estado de indefensión ante cualquier actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no estuviere conforme al régimen jurídico internacional al cual ésta debe acatamiento".

2. Opinión Consultiva OC-20

El 20 de abril de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una solicitud de Opinión Consultiva, de conformidad con el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En dicha solicitud la Comisión requirió al Tribunal la interpretación de los artículos 1.1, 2, 4, 5, 8, 25 y 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las protecciones correspondientes de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a la luz de los requisitos del Artículo 29 de la Convención y de otros principios interpretativos.

En particular, la Comisión procura la opinión de la Corte sobre tres cuestiones vinculadas a la interpretación de esas disposiciones:

- a. ¿Es incompatible con las garantías de los Artículos 1.1, 2, 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con las protecciones correspondientes de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que un Estado adopte medidas legislativas y de otra índole que niegan a los condenados a muerte el acceso a un recurso judicial o a otro recurso efectivo para impugnar el carácter obligatorio de la sanción impuesta?
- b. ¿Es incompatible con las garantías de los Artículos 1.1, 2, 5 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y con las correspondientes protecciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que un Estado adopte medidas legislativas y de otra índole que niegan a los condenados a muerte el acceso a un recurso judicial o a otro recurso efectivo para impugnar la sanción impuesta, en base a la demora o a las condiciones en que la persona ha sido detenida?
- c. ¿Es incompatible con las garantías de los Artículos 1.1, 2, 25 y 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con las protecciones correspondientes de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que un Estado adopte medidas legislativas o de otra índole que niegan a los condenados a muerte el acceso a un recurso judicial o a otro recurso efectivo para impugnar la sanción impuesta, en base a que tienen un procedimiento pendiente ante el sistema interamericano de derechos humanos?

3. Opinión Consultiva OC-21

Mediante un escrito de 8 de diciembre de 2004, recibido el 10 de los mismos mes y año en la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Ilustrado Estado de Costa Rica presentó ante la Corte una solicitud de Opinión Consultiva, con el propósito de “determinar la compatibilidad del artículo 9 inciso e) de la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa (Ley No. 4556 de 8 de mayo de 1970) y del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley No. 7135 de 19 de octubre de 1989) con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos sobre la materia”.

Dicha solicitud será puesta en conocimiento de la Corte durante el primer período de sesiones del año 2005.